

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4221/2531

ป.รัชฎากร มาตรา , มาตรา

บริษัท ยูเนี่ยนคาร์ไบด์ไทยแลนด์ จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

โจทก์ผลิตสินค้าโพลีไวนิลอะซิเตดลาเท็กซ์ ที่ใช้ในการอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปจำหน่ายอีกด้วยเมื่อโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงว่าสินค้าที่โจทก์ผลิตขายแม้จะไม่ใช่กาวยแต่มีลักษณะทำนองเดียวกับกาว สินค้าโพลีไวนิลอะซิเตดลาเท็กซ์ของโจทก์ที่ทำเป็นสินค้าสำเร็จรูป จึงต้องเสียภาษีการค้าตามกฎหมายเพราะไม่ได้รับยกเว้นตามบัญชี 1 หมวด 5(26) แห่งบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 ส่วนสินค้าโพลีไวนิลอะซิเตดลาเท็กซ์ ที่โจทก์ผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอุตสาหกรรมเป็นสินค้าตามประเภทการค้า 1 ชนิด 1(ก)ของบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรโจทก์ยอมได้รับยกเว้นภาษีการค้าสำหรับการขายสินค้าของโจทก์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5(8) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า(ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงินภาษีอากร ที่จำเลยเรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีอื่นจากสินค้า พี.วี.เอ. ลาเท็กซ์ของโจทก์โดยไม่ชอบจำเลยให้การว่าสินค้าของโจทก์เข้าลักษณะเป็นกาฬานองเดียวกับสินค้าตามหมวด 5(26) ของบัญชี 1 ท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 จึงต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 9 ของรายรับ และไม่ได้ยกเว้นภาษีการค้า ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินค่าภาษีการค้าภาษีบำรุงเทศบาลแก่โจทก์ รวม 11 ล้านบาทเศษ พร้อมด้วยดอกเบี้ยจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัด โจทก์ประกอบการค้าผลิตสินค้าโพลีไวนิล อาซิเตด ลาเท็กซ์ หรือ พี.วี.เอ.ลาเท็กซ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตสีอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น มีปัญหาว่าโจทก์ผลิตสินค้าโพลีไวนิล อาซิเตด ลาเท็กซ์ที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยหรือไม่ ข้อนี้โจทก์สืบว่า สินค้าที่โจทก์ผลิตมีถึง 60 สูตรเศษ แต่ละสูตรเพื่อประโยชน์ในการใช้วัตถุดิบในการประกอบอุตสาหกรรมทั้งนั้น มิได้วางขาย การซื้อสินค้าของโจทก์ผู้ซื้อจะต้องสั่งซื้อเป็นการล่วงหน้า

ส่วนจำเลยนำสืบว่า นอกจากโจทก์ขายสินค้าให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแล้ว โจทก์ยังขายสินค้าให้กับผู้ค้ารายย่อยด้วยปรากฏตามภาพถ่ายใบส่งของของโจทก์ เอกสารหมาย ล.1

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า นอกจากโจทก์จะไม่ปฏิเสธใบส่งของตามที่จำเลยนำสืบแล้ว นายสุโชติ สวัสดิรักษ์ พยานโจทก์เบิกความว่าลูกค้าซื้อสินค้าของโจทก์ไปใช้ทาปูนปาเก้ ปูกระเบื้องอย่างติดวัตถุระหว่างไม้กับซีเมนต์ และติดไม้กับไม้ก็ได้ และคดี

ได้ความจากคำเบิกความของนายบรรจง ภัทรเชียรไชย ผู้จัดการฝ่ายผลิตสินค้าของ
โจทก์ด้วยว่าสินค้าบางสูตรของโจทก์ ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้อง
ผสมกับวัสดุอื่นอีกเหตุผลตามรูปคดี จึงแสดงว่านอกจากโจทก์ผลิตสินค้าโพลีไวนิล
อะซิเตด ลาเท็กซ์ ที่ใช้ในการอุตสาหกรรมแล้วโจทก์ยังได้ผลิตสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้า
สำเร็จรูปจำหน่ายอีกด้วยจึงมีปัญหาวว่า โจทก์ได้รับยกเว้นภาษีการค้าหรือจะต้องเสีย
ภาษีการค้าสำหรับสินค้าที่โจทก์ผลิตหรือไม่เพียงใด ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วโจทก์
ยอมรับข้อเท็จจริงมาตามที่โจทก์ฎีกาว่าสินค้าที่โจทก์ผลิตและขาย แม้จะไม่ใช่กา
วแต่ก็เป็นสินค้าอันมีลักษณะทำนองเดียวกับกาวซึ่งตามบัญชีที่ 1 หมวด 5 เครื่องมือ
เครื่องใช้ ของใช้ (26)แห่งบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517บัญญัติว่า
"กาวหรือสินค้าอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน นอกจากที่ใช้ในการอุตสาหกรรม" ฉะนั้น
กาวหรือสินค้าอันมีลักษณะทำนองเดียวกันที่กล่าวถึงในที่นี้จึงหมายถึงสิ่งของที่เป็น
เครื่องมือเครื่องใช้ และของใช้ ดังที่ระบุไว้ในตอนต้นของหมวด สินค้าโพลีไวนิล อะ
ซิเตด ลาเท็กซ์ ของโจทก์ที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปจึงต้องเสียภาษีการค้าตามกฎหมาย
เพราะไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีการค้าตามที่บัญญัติไว้ในพระราช
กฤษฎีกาที่กล่าวมาแล้ว ส่วนโพลีไวนิล อะซิเตด ลาเท็กซ์ ที่โจทก์ผลิตเพื่อเป็น
วัตถุดิบในการประกอบอุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากบัญชีที่ 1 หมวด 5 (26)ตามบัญชี
ท้ายพระราชกฤษฎีกาข้างต้นบัญญัติไว้ดังกล่าวมาแล้วจึงแสดงว่าสินค้าโพลีไวนิล อะ
ซิเตด ลาเท็กซ์ ของโจทก์เป็นสินค้าที่มีได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาที่
กล่าวถึงและเมื่อเป็นสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรทั้งเป็นสินค้าตามประเภทการค้า
ชนิด 1(ก) ของบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด 4 ลักษณะ 2แห่งประมวลรัษฎากร
แล้ว โจทก์ย่อมได้รับยกเว้นภาษีการค้าสำหรับการขายสินค้าของโจทก์ ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 5(8)แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 เมื่อโจทก์มีหน้าที่ต้องเสีย

ภาษีการค้าและได้รับการยกเว้นภาษีการค้าดังกล่าวมาแล้วมีปัญหาว่าจำเลยจะต้องคืนภาษีการค้าที่รับชำระไว้ให้โจทก์หรือไม่เพียงใด ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันฟังได้ว่า ภาษีการค้าที่โจทก์ขอคืน เป็นภาษีการค้าที่โจทก์ชำระตามหนังสือลงวันที่ 20 มีนาคม 2527 ของจำเลย ซึ่งหนังสือดังกล่าวระบุไว้แจ้งชัดให้โจทก์จัดการชำระภาษีการค้าให้ถูกต้องทั้งนี้ตั้งแต่รายรับของเดือนกุมภาพันธ์ 2527 เป็นต้นไปซึ่งโจทก์นำสืบว่า รายรับที่โจทก์ใช้คำนวณภาษีการค้าเป็นรายรับที่โจทก์ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ซื้อไปใช้ในการอุตสาหกรรมโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าเมื่อจำเลยนำสืบหักล้างไม่ได้และที่นำสืบว่าโจทก์ขายสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้ารายย่อยตามใบส่งของเอกสารหมายเลข 1 นั้น ก็ปรากฏว่าเป็นการขายในปี 2524คนละเรื่องกับภาษีการค้าปี 2527 ที่โจทก์ขอคืน จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องคืนภาษีการค้าที่รับชำระไว้ทั้งหมดให้โจทก์ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ